

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2241/2531

นาย ไพฑูรย์ หมิ่น พล
บริษัท โลห การ ไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

แม้คำสั่งเลิกจ้างโจทก์จะมีได้ระบุนความผิดและสาเหตุการเลิกจ้างไว้ ก็มีได้
หมายความว่าโจทก์ไม่มีความผิดหรือไม่มีสาเหตุแห่งการเลิกจ้าง เมื่อโจทก์ฟ้องว่า
จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมจำเลยก็ชอบที่จะยกเหตุแห่งการเลิกจ้างขึ้นเป็น
ข้อต่อสู้ในคำให้การได้ว่า การเลิกจ้างนั้นมาจากสาเหตุใด การที่จำเลยมีได้ระบุนความ
ผิดและอ้างระเบียบข้อบังคับไว้ในคำสั่งเลิกจ้างไม่เป็นเหตุให้การเลิกจ้างดังกล่าว
เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เงินเดือนที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างประจำรายเดือนย่อม
เป็นค่าจ้างของทุกวันตลอดทั้งเดือนซึ่งรวมทั้งวันหยุดประจำสัปดาห์ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ต่อ
มาจำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าโจทก์ยืมเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชา
แล้วไม่ใช้คืนเป็นการเบียดบังและทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเดือดร้อนเป็นการผิดระเบียบ
ข้อบังคับของจำเลย จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ จำเลยจ่ายค่าชดเชยถูกต้องแล้วศาล

แรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า การที่โจทก์กระทำให้ผู้ได้บังคับบัญชาเดือดร้อน เบียดบังผู้ได้บังคับบัญชา การเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลย จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ถูกต้องแล้ว โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่าตามเอกสารหนังสือ เลิกจ้างหมาย จ.1 มิได้ระบุว่าโจทก์กระทำความผิดใดต้องกับระเบียบข้อบังคับหมวดใด ข้อใด แต่ในชั้นศาลจำเลยกลับให้การว่า โจทก์กระทำความผิดร้ายแรงถึงขั้นปลดออก ซึ่งเป็นข้ออ้างขึ้นในภายหลังขัดกับหนังสือเลิกจ้าง การเลิกจ้างของจำเลยจึงเป็นการ เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า แม้คำสั่งเลิกจ้างโจทก์ตามเอกสาร หมาย จ.1 จะมีได้ระบุนความผิดและสาเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้ตั้งข้ออุทธรณ์ของโจทก์ ก็ตาม ก็มีได้หมายความว่าโจทก์ไม่มีความผิดหรือไม่มีสาเหตุแห่งการเลิกจ้าง เมื่อ โจทก์ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม จำเลยก็ชอบที่จะยกเหตุแห่งการ เลิกจ้างขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การได้ว่า การเลิกจ้างนั้นมาจากสาเหตุใดซึ่งในการนี้ ศาลแรงงานย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาว่าการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่ ตามพระราช บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 และคดี นี้ศาลแรงงานกลางก็ได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าสาเหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์นั้นเนื่องมาจาก เหตุใดฉะนั้น การที่จำเลยมิได้ระบุนความผิดและอ้างระเบียบข้อบังคับไว้ในคำสั่งเลิก จ้าง ดังอุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่เป็นเหตุให้การเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ เป็นธรรม อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ข้อที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ในการคิดคำนวณค่าจ้างรายเดือนลงเป็นอัตราค่าจ้างต่อ วันนั้น โจทก์คิดคำนวณโดยนำอัตราค่าจ้าง 1 เดือนตั้งแล้วหารด้วย 26 เพราะโจทก์ ถือว่าใน 1 เดือนจะมีวันทำงานปกติประมาณ 26 วัน ซึ่งกรณีของโจทก์จะคิดคำนวณ ค่าจ้างได้วันละ 211.54 บาท จำเลยจึงจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ขาดไปเป็นเงิน 2,538.60 บาทนั้น พิจารณาแล้วข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำราย

เดือนได้รับค่าจ้างเดือนละ 5,500 บาท เห็นว่าในกรณีของลูกจ้างประจำเดือน เงินเดือนที่นายจ้างจ่ายให้ย่อมจะเป็นค่าจ้างของทุกวันตลอดทั้งเดือนซึ่งรวมทั้งวันหยุดประจำสัปดาห์ด้วย จึงไม่จำเป็นต้องคิดคำนวณค่าจ้างว่าในเดือนหนึ่งมีวันหยุดประจำสัปดาห์กี่วัน โจทก์มีวันทำงานปกติกี่วันและได้ค่าจ้างวันละเท่าใด เพื่อนำมาคำนวณค่าชดเชยดังอุทธรณ์ของโจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันศาลแรงงานกลางพิพากษาชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(จำนำง นิยมวิภาต-จุนท์ จันทรวงษ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>